

NORASWATI BINTI HASHIM

lwn

RAZALI BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]

Pada: 13 November 2024/11 Jamadilawal 1446H

Kes Permohonan Mal No.: 2312-A0010-452-0135 & 2312-A0010-452-0136

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfail dan Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Dato' Dr Mohd Zaidi bin Md Zain@Zakaria
Aina Muqhriza binti Zabidi
(Tetuan Zaidi Zain & Associates)

Peguam Syarie Responden: Muhammad Azrul Azhan bin Mohamed Jamil
(Tetuan Azrul Najah & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kedua-dua Permohonan ini difailkan oleh Pemohon melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan pada 20/12/2023 untuk mendapatkan suatu kebenaran melanjutkan tempoh masa memfail dan menyerahkan rekod rayuan bagi kes Rayuan No.: 10000-017-0091-2022 disebabkan kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan.

FAKTA KES

[2] Pada 27/9/2022 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah membuat keputusan menolak tuntutan harta sepencarian yang difailkan oleh Pemohon terhadap Responden.

[3] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan notis rayuan pada 30/9/2022 dan telah berjaya diserahkan secara kediri kepada Responden pada 6/10/2022.

[4] Responden pula pada 11/10/2022 telah memfailkan rayuan balas dan diserahkan kepada Pemohon. Selanjutnya Pemohon telah menerima MS30 yang mengandungi nota keterangan dan alasan penghakiman pada 18/1/2023.

[5] Seterusnya pada 1/2/2023 Pemohon telah memfailkan alasan rayuan iaitu lewat satu hari daripada tarikh yang sepatutnya. Oleh sebab itu, pada 8/3/2023 Pemohon telah memohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan alasan rayuan tersebut dan telah dibenarkan oleh panel rayuan pada 16/10/2023 dengan kos RM1000.00.

[6] Dengan kebenaran tersebut maka Pemohon boleh melengkapkan proses rayuannya dengan memfail dan menyerahkan rekod rayuan. Walau bagaimanapun disebabkan tempoh untuk berbuat demikian telah pun berakhir, maka permohonan ini difailkan.

ISU

[7] Merujuk kepada notis permohonan dan afidavit Pemohon, satu-satunya isu yang berbangkit untuk diputuskan adalah sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah munasabah berdasarkan faktor-faktor

kebenaran melanjutkan sesuatu tempoh masa di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [8] Permohonan ini difailkan dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:-

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

- [9] Dalam mempertimbangkan permohonan ini, faktor-faktor yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan tempoh dan sebab-sebab kelewatan, kebarangkalian rayuan diterima dan tahap prejudis kepada pihak satu lagi. Faktor-faktor ini telah menjadi prinsip yang mantap berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini. Antaranya kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain**, [2015] SHLR 106, kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz** [2013] JH 36(1) 50 dan kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud** [2015] JH 40(1).

Tempoh Kelewatan

[10] Secara asasnya tempoh pemfailan dan penyerahan sesuatu rekod rayuan hendaklah disempurnakan dalam tempoh enam (6) minggu dari tarikh penerimaan MS30. Hal ini sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 142(2) dan (3) iaitu:

[2] Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa **enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat** yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

[3] Perayu hendaklah **dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod** itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

[11] Dalam konteks permohonan ini, fakta menunjukkan Pemohon telah menerima MS30 pada 18/1/2023. Ini bermakna tempoh enam minggu dari tarikh tersebut telah berakhir pada 24/2/2023. Sehingga permohonan ini difailkan iaitu pada 20/12/2023, kelewatan yang berlaku adalah kira-kira sepuluh bulan.

[12] Pada hemat kami, tempoh ini adalah suatu jangka masa yang panjang dan hanya dapat diberi pertimbangan sekiranya terdapat alasan kukuh dan munasabah yang menyumbang kepada kelewatan tersebut dikemukakan.

Sebab Kelewatan

[13] Merujuk kepada afidavitnya, Pemohon menyatakan punca utama rekod rayuan gagal difail dan diserahkan dalam tempoh adalah disebabkan kelewatannya memfailkan alasan rayuan yang hanya disedari apabila dimaklumkan oleh pihak mahkamah melalui e-mel pada 7/2/2023. Disebabkan itu, maka proses untuk memfail dan menyerahkan rekod rayuan juga turut

tergendala apabila Pemohon terpaksa mendapatkan kebenaran perlanjutan tempoh masa memfailkan alasan rayuan terlebih dahulu.

[14] Bagi maksud tersebut, kami mendapati Pemohon telah mengambil tindakan dalam tempoh yang boleh disifatkan munasabah dengan memfailkan permohonan tersebut pada 8/3/2023. Pada hemat kami, sungguhpun kebenaran bagi permohonan tersebut hanya diperolehi pada 16/10/2023, namun fakta ini menunjukkan telah wujud usaha daripada Pemohon untuk memenuhi kehendak undang-undang bagi membolehkan pemfailan dan penyerahan rekod rayuan dibuat. Justeru, ia bukanlah suatu kelengahan yang disengajakan.

[15] Dalam hal ini, kami bersetuju dan memperkukuh keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]** yang antara lain menyatakan:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah **sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur** itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[16] Manakala dalam kes **Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Rabia Neeta Naraian Binti Abdullah Kes Mal (Rayuan) No. 14000-041-0029-2015**, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah memberikan perhatian kepada niat serta usaha penyampaian yang telah dilakukan dengan memberi ulasan seperti berikut:-

“Kami berpendapat pertimbangan utama dalam Mahkamah menjalankan budi bicaranya ialah **dengan melihat niat pelakunya**. Dalam kes ini Pemohon telah memfailkan dokumen Rayuan kepada Mahkamah mengikut masa yang ditetapkan dan **telah mengambil beberapa langkah dalam memenuhi keperluan**

penyampaian notis/dokumen kepada Responden. Wujudnya kekhilafan berkenaan proses penyampaian namun ianya adalah kekhilafan formality di luar kawalan Pemohon dan peguamnya yang tidak seharusnya menjadi penghalang kepada keadilan substansial boleh dilakukan.”

[17] Merujuk kepada faktor-faktor perlanjutan tempoh masa yang dinyatakan pada perenggan [9] di atas, kami menegaskan ia hanya panduan dalam menjalankan kuasa budi bicara. Justeru, bukanlah menjadi suatu keperluan untuk semua faktor-faktor tersebut menyebelahi Pemohon. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kes **Mat Jagi@Mohd Razali bin Hassan, (Kes Rayuan Mal No.12000-099-0001-2010)** dimana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah antara lain menyatakan:

“.....Walaupun, faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. **Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut.**”

Oleh yang demikian, tanpa perlu mengulas lanjut berkenaan tahap prejudis dan kebarangkalian untuk rayuan Pemohon diterima, maka kami berpandangan faktor tempoh dan sebab kelewatan sahaja sudah memadai untuk permohonan ini dipertimbangkan.

KESIMPULAN

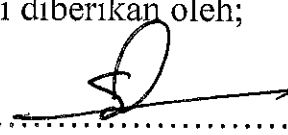
[22] Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan yang munasabah kepada kelewatan memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan. Justeru, berdasarkan prinsip keadilan kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini dengan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi pemfailan dan penyerahan Rekod Rayuan adalah DILULUSKAN.
2. Pemohon dikehendaki memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh empat belas (14) hari mulai hari ini.
3. Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak RM2000.00

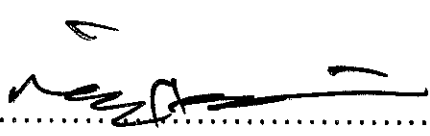
Penghakiman ini diberikan oleh;


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
3. YA DATO' HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

